

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/751/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו),
התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 48 ד. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 48 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) בכל ישיבה של מוסד תכנון, למעט ישיבה של מוסד תכנון למיתקנים ביטחוניים, יירשם ויוקלט פרוטוקול, וכן תועבר הישיבה בשידור ישיר באתר האינטרנט של מוסד התכנון או באתר האינטרנט של הרשות המקומית שתחומה הוא במרחב התכנון של מוסד התכנון; לא היה למוסד תכנון או לרשות המקומית כאמור אתר אינטרנט, תשודר הישיבה באתר האינטרנט של משרד הפנים; יושב ראש מוסד התכנון יהיה אחראי לניהולם התקין של השידור וההקלטה.";

(2) בסעיף קטן (ה), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) פרוטוקול ישיבה של מוסד תכנון שאושר יהיה פתוח לעיון הציבור והקלטת ישיבה תהיה פתוחה לציבור לצורך צפייה והאזנה; עיון, צפייה והאזנה כאמור יהיו בלא תשלום.";

(3) בסעיף קטן (ו) –

(א) ברישה, במקום "בסעיף קטן (ה)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו–(ה)";

(ב) בפסקה (1), אחרי "לא יתיר יושב ראש מוסד תכנון" יבוא "שידור".

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, הולכת וגדלה תחושת אי האמון של הציבור בנבחרי הציבור, בפקידות ובתהליכים המתרחשים במגזר הציבורי.

לתחושה זו תרמה בין היתר גם שורת הרשעות של בכירים במדינה בעבירות הקשורות בתכנון ובנייה. נוכח האמור, אין צורך להכביר מילים על חשיבות השקיפות והנגישות של ישיבות המוסדות העוסקים בתכנון ובנייה, עבור הציבור, שהחלטות המוסדות משפיעות עליו ומשמעותיות ביותר לגביו.

עם זאת, הנגישות הפיזית של רבים מהאזרחים לישיבות המוסדות מצומצמת ביותר. זאת, הן מטעמי מועדים, באשר מועדי ישיבות המוסדות הם לרוב בימי עבודה מהם אנשים עובדים אינם יכולים להיעדר למשך הזמן הרב שדורשת התייצבות פיזית, והן מטעמי נגישות, באשר לרבים מן הציבור אין את היכולת להגיע ולהתייצב בישיבות. בעידן המודרני, ניתן להגביר את תחושת האמון של הציבור על ידי שקיפות מלאה, באמצעות צילום ושידור ישיבות המוסדות באתרי העיריות או באתרי המוסדות התכנוניים האחרים או באתר משרד הפנים.

צילום ושידור ישיבות נהוגים כיום בכנסת ישראל הן במליאה והן ברוב ועדותיה השונות. יש מספר רשויות מקומיות שכבר החלו לשדר ביוזמתן את ישיבות מועצות הערים ובמקביל מקודמות הצעות חוק שונות המבקשות לחייב את הרשויות המקומיות לעשות כן. הדבר מעיד על הצורך שהתעורר בציבור לשקיפות ונגישות. לפיכך, הצעת חוק זו מרחיבה את החובה לנהל את הישיבות בשקיפות ופומביות, וקובעת כי יש לצלם, לשדר ולהקליט את הישיבות באופן סדיר, למעט ישיבות לעניין מתקנים ביטחוניים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד צור וקבוצת חברי הכנסת (פ/2691/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/644/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3564/20) ועל ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/646/20); הוסרה מסדר היום ביום ז' בכסלו התשע"ז (7 בדצמבר 2016); פ/3675/20, על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/320/21), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/991/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/310/24) ועל ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/3380/24).

הצעת החוק זהה לפ/3380/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)